Утверждено
ООО «УК «ВАРПОИНТ»
01.01.2026 года

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ WARPOINT

2026

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активация подарочного сертификата – техническая операция, в результате которой подарочный сертификат становится действительным для пополнения на сумму номинала подарочного сертификата, а, соответственно становится действительным для дальнейшего его использования в течение установленного срока действия.
Баланс подарочного сертификата – сумма денежных средств, доступная для оплаты услуг.
Держатель подарочного сертификата - физическое лицо, являющееся владельцем подарочного сертификата в результате его получения от приобретателя, либо иного лица - владельца подарочного сертификата.
Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услуги на локации и являющееся владельцем денежных средств, внесенных в счет пополнения номинала подарочной карты.
Локация – арена виртуальной реальности WARPOINT, расположенная на территории Российской Федерации.
Мерч – продукция с фирменной символикой WARPOINT.
Номинал подарочного сертификата – денежная оценка суммы аванса (права требования), внесенного при пополнении подарочного сертификата в счет будущей оплаты услуг, оказываемых исполнителем на локации, исчисляемая в рублях Российской Федерации.
Пластиковая карта – неперсонифицированная пластиковая карта, выпущенная на физическом носителе, имеющая уникальный номер, не являющаяся ценной бумагой в любой форме, не являющаяся денежными знаками, не являющаяся пластиковыми средствами осуществления расчетов («пластиковые карты»), не являющаяся денежным инструментом депозита и не относящаяся к системе «электронных денег». Карта приобретает статус пластикового подарочного сертификата после пополнения ее номинала.
Пластиковый подарочный сертификат (ППС) – неперсонифицированная пластиковая подарочная карта, выпущенная на физическом носителе, удостоверяющая право ее предъявителя оплатить услуги, оказываемые на локации, в пределах ее срока действия и баланса.
Подарочный сертификат – документ, удостоверяющий право его предъявителя на оплату услуг, оказываемых на локации, в пределах срока его действия и баланса.
Правила – настоящие правила использования подарочных сертификатов WARPOINT, доступные для ознакомления на сайте https://warpoint.ru/gift_rules , в том числе непосредственно на локации.
Предъявитель подарочного сертификата – физическое лицо, непосредственно предъявляющее подарочный сертификат на локации в счет оплаты услуг (приобретатель, держатель или любое третье лицо, получившее подарочный сертификат на законном основании, в том числе в дар).
Приобретатель подарочного сертификата – физическое или юридическое лицо, пополнившего номинал подарочного сертификата.
Продавец подарочных сертификатов – общество с ограниченной ответственностью «УК «ВАРПОИНТ» (ОГРН 1196658021251, ИНН 6671094181).
Услуга – услуга по организации и проведению игры WARPOINT, оказываемая исполнителем клиенту в рамках сеанса, осуществляемая посредством предоставления носителей игрового комплекса WARPOINT в прокат, а также услуга по предоставлению в прокат аттракционов, в том числе виртуальной реальности (при их наличии на локации) и услуга по проведению мероприятий на локации (дни рождения, выпускные, корпоративы и прочее).
Электронный подарочный сертификат (ЭПС) – неперсонифицированная электронная бездокументарная (виртуальная) подарочная карта, удостоверяющая право ее предъявителя оплатить услуги, оказываемые на локации, в пределах ее срока действия и баланса.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила разработаны в рамках реализации проекта WARPOINT на Локациях, содержат

сведения о порядке приобретения, использования и обращения Подарочных сертификатов.

2.2. Правила утверждены Продавцом подарочных сертификатов, действуют и обязательны для применения на Локациях, а также для применения и использования Приобретателем и Держателем.

2.3. Правила являются публичной офертой Продавца подарочных сертификатов и Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 435, ст.436, п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 438 ГК РФ.

2.3.1. Акцепт оферты осуществляется путем внесения денежных средств на Баланс подарочного сертификата в размере Номинала подарочного сертификата, в подтверждение которого выдается Подарочный сертификат, а также кассовый чек, удовлетворяющий требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Приобретение юридическими лицами Подарочных сертификатов свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем опционного договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) – Держателя подарочного сертификата. Обязательства Продавца подарочных сертификатов по передаче Подарочных сертификатов в таком случае считаются исполненными с момента подписания Приобретателем акта приёма-передачи Пластиковых подарочных сертификатов или с момента направления в электронной форме Электронных подарочных сертификатов.

2.5. Приобретатель подарочного сертификата полностью принимает и выражает согласие с условиями Правил, а также обязуется самостоятельно знакомиться со всеми изменениями, которые могут вноситься в Правила Продавцом.

2.5.1. Каждая текущая редакция Правил действует с даты её утверждения Продавцом до даты утверждения Продавцом новой редакции Правил. Использование Подарочного сертификата всегда регулируется последней действующей редакцией Правил, даже если Подарочный сертификат приобретен при ранее действовавших редакциях Правил.

2.5.2. При передаче Подарочного сертификата третьим лицам Приобретатель обязан проинформировать их о настоящих Правилах. Продавец и/или Исполнитель не несут ответственности за то, кому, на каких условиях и на каких основаниях Подарочный сертификат передается Приобретателем либо иным Держателем. В любом случае получение Подарочного сертификата Держателем или иным третьим лицом означает ознакомление с настоящими Правилами, а также безоговорочное их принятие в полном объеме и без каких-либо изъятий. Ссылка Держателя или иных третьих лиц на отсутствие ознакомления с Правилами будет считаться ничтожной, а какая-либо ответственность в связи с подобным заявлением Держателя или иных третьих лиц у Продавца и/или Исполнителя не возникает.

2.6. Использование Подарочного сертификата в любых противоправных целях ЗАПРЕЩЕНО. Продавец и (или) Исполнитель не несет ответственности в случае использования Предъявителем подарочного сертификата в противоправных целях и вправе обратиться в правоохранительные органы, если ему станет известно об использовании Подарочного сертификата в таких целях.

3. ВИДЫ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

3.1. Продавец без какого-либо согласования с Приобретателями и (или) Держателями Подарочных сертификатов принимает решение о выпуске, видах, дизайне, номинале, порядке, а также условиях приобретения, продажи, использования, обращения Подарочных сертификатов.

3.2. **Продавцом в обращение введены сертификаты**:

3.2.1. Пластиковый подарочный сертификат (ППС);

3.2.2. Электронный подарочный сертификат (ЭПС).

4. ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ (ППС)

Приобретение ППС

4.1. Приобрести Пластиковую карту для пополнения ее Номинала возможно на любой Локации.

4.2. При приобретении Пластиковая карта не имеет Номинала, не имеет статуса подарочной карты.

4.3. Пластиковая карта до момента пополнения ее Номинала не может быть предъявлена Исполнителю

в счет оплаты Услуг.

4.4. Пластиковая карта приобретает статус ППС после пополнения Номинала.

4.5. Номинал ППС устанавливается Приобретателем самостоятельно при Активации ППС на сайте https://gift.warpoint.ru.

4.6. При пополнении Номинала ППС предоставления документа, удостоверяющего личность, не требуется, так как все ППС являются **неперсонифицированными.**

4.7. Каждый ППС имеет уникальный 4х-значный код и 16ти-значный номер, идентифицирующие ППС.

4.8. Активация ППС производится Приобретателем ППС на сайте https://gift.warpoint.ru.

4.8.1. При Активации ППС ввода данных документа, удостоверяющего личность, не требуется, так как все ППС являются **неперсонифицированными**

4.8.2. Для Активации ППС в специальном поле вводится 16ти-значный уникальный номер ППС, нанесенный на ППС (пластиковую карту).

4.8.3. Номинал ППС устанавливается по усмотрению Приобретателя в пределах суммы от 500 рублей до 100 000 рублей.

4.8.4. Оплата Номинала ППС осуществляется в безналичном порядке (списание денежных средств со счета Приобретателя), в подтверждение факта оплаты Приобретателю направляется электронный кассовый чек.

4.8.5. Баланс ППС пополняется на сумму Номинала. Баланс ППС повторно **не пополняется**.

4.8.6. Активация ППС считается завершенной с момента оплаты Приобретателем Номинала ППС.

4.8.7. ППС становится действительным для использования с момента его Активации и действует в пределах установленного срока, указанного на ППС.

Использование и возврат ППС

4.9. Использование ППС возможно на следующий после оплаты Номинала день.

4.10. ППС может быть использован для приобретения Услуг, Мерча.

4.11. Услуги, приобретаемые Предъявителем ППС, оказываются Исполнителем по стоимости, на условиях и в порядке, установленным на момент предъявления ППС.

4.12. В случае, если Предъявитель ППС приобретает Услугу, стоимость которой соответствует Балансу ППС, то ППС погашается и в дальнейшем использован быть не может.

4.12.1. При приобретении Услуги, стоимость которой превышает Баланс ППС, разница между стоимостью Услуги и Балансом ППС подлежит доплате в кассу Исполнителя наличными денежными средствами или банковской картой (иными способами безналичного платежа).

4.12.2. При приобретении Услуги, стоимость которой меньше, чем Баланс ППС, разница между стоимостью Услуги и Балансом ППС сохраняется. Предъявитель вправе приобрести Услугу с использованием этого же ППС при повторном посещении Локации.

4.13. Для приобретения Услуги одновременно могут быть использованы несколько ППС, значения Балансов ППС суммируются.

4.14. **ВСЕ** ППС являются **возвратными**, то есть Приобретатель (Держатель), активировавший и не использовавший (частично или полностью) ППС, вправе, написав соответствующее заявление на электронную почту gift@warpoint.ru, возвратить денежные средства, соответствующие Балансу ППС. Заявление Приобретателя (Держателя) о возврате денежных средств рассматривается в 10-тидневный срок и в этот же 10-тидневный срок возвращаются денежные средства, соответствующие Балансу ППС, ППС погашается без возможности его дальнейшего использования.

4.15. Ответственность за хранение и использование ППС несет Приобретатель и/или Держатель. Продавец и Исполнитель не несут ответственности за сохранность ППС и его уникальных данных у Приобретателя и/или Держателя. В случае утраты ППС и/или его уникальных данных, ППС (пластиковая карта) не восстанавливается, Баланс ППС возврату не подлежит.

4.16. **Срок действия** ППС составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты Активации ППС (пополнения Баланса посредством оплаты Номинала). Пролонгация срока действия ППС не производится. После истечения срока действия, ППС погашается и блокируется без возможности его дальнейшего использования, стоимость ППС (пластиковой карты) Приобретателю

(Держателю) не возвращается, денежные средства, оставшиеся на Балансе ППС, Приобретателю (Держателю) не возвращаются.

4.17. Срок действия ППС и Баланс ППС возможно проверить при оплате Услуг, оказываемых на Локации, а также на сайте https://gift.warpoint.ru, нажав на кнопку «Проверить баланс».

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ (ЭПС)

Приобретение ЭПС

5.1. Приобрести ЭПС возможно на публичном web-интерфейсе в сети Интернет, расположенном по адресу https://gift.warpoint.ru .

5.2. Продавцом введен в обращение ЭПС без упоминания номинала. Номинал ЭПС устанавливается Приобретателем при Активации ЭПС на сайте https://gift.warpoint.ru.

5.3. При оплате ЭПС ввода данных документа, удостоверяющего личность, не требуется, так как все ЭПС являются **неперсонифицированными.**

5.4. Каждый ЭПС имеет уникальный 4х-значный код и 16ти-значный номер, идентифицирующие ЭПС.

5.5. Активация ЭПС производится Приобретателем ЭПС на сайте https://gift.warpoint.ru.

5.5.1. Для Активации ЭПС указывается номер телефона и адрес электронной почты Приобретателя и Держателя, в случае, если ЭПС оплачивается в пользу Держателя. В случае оплаты ЭПС в пользу Держателя ЭПС направляется непосредственно на электронную почту Держателя.

5.5.2. Номинал ЭПС устанавливается по усмотрению Приобретателя в пределах суммы от 500 рублей до 100 000 рублей.

5.5.3. Оплата Номинала ЭПС осуществляется в безналичном порядке (списание денежных средств со счета Приобретателя), в подтверждение факта оплаты Приобретателю направляется электронный кассовый чек.

5.5.4. Баланс ЭПС пополняется на сумму Номинала. Баланс ЭПС повторно **не пополняется**.

5.5.5. Активация ЭПС считается завершенной с момента пополнения Приобретателем Номинала ЭПС.

Использование ЭПС

5.6. Использовать ЭПС возможно ТОЛЬКО на Локации. Все ЭПС являются **бездокументарными**, то есть для оплаты Услуг, оказываемых на Локации, не требуется предъявления бумажного ЭПС.

5.7. ЭПС может быть использован для приобретения Услуг, Мерча.

5.8. Услуги, приобретаемые Предъявителем ЭПС, оказываются Исполнителем по стоимости, на условиях и в порядке, установленным на момент предъявления ЭПС.

5.9. Для оплаты Услуг, оказываемых на Локации, Предъявителю ЭПС необходимо предъявить 16ти-значный номер, идентифицирующий ЭПС и пин-код, направленный Продавцом подарочных сертификатов на адрес электронной почты Приобретателя. В случае непредъявления 16ти-значного номера и пин-кода Исполнитель ОТКАЗЫВАЕТ в приеме ЭПС для оплаты Услуг.

5.10. В случае, если Предъявитель ЭПС приобретает Услугу, стоимость которой соответствует Балансу ЭПС, то ЭПС погашается, блокируется и в дальнейшем использован быть не может.

5.10.1. При приобретении Услуги, стоимость которой превышает Баланс ЭПС, разница между стоимостью Услуги и Балансом ЭПС подлежит доплате в кассу Исполнителя наличными денежными средствами или банковской картой (иными способами безналичного платежа).

5.10.2. При приобретении Услуги, стоимость которой меньше, чем Баланс ЭПС, разница между стоимостью Услуги и Балансом ЭПС сохраняется. Предъявитель вправе приобрести Услугу с использованием этого же ЭПС при повторном посещении Локации.

5.11. Для приобретения Услуги одновременно могут быть использованы несколько ЭПС, значения Балансов ЭПС суммируются.

5.12. **ВСЕ** ЭПС являются **возвратными**, то есть Приобретатель (Держатель), активировавший и не использовавший (частично или полностью) ЭПС, вправе, написав соответствующее заявление на электронную почту gift@warpoint.ru, возвратить денежные средства, соответствующие Балансу

ЭПС. Заявление Приобретателя (Держателя) о возврате денежных средств рассматривается в 10-тидневный срок и в этот же 10-тидневный срок возвращаются денежные средства, соответствующие Балансу ЭПС, ЭПС погашается и блокируется без возможности его дальнейшего использования.

5.13. **Срок действия** ЭПС составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты Активации ЭПС (пополнения Баланса посредством оплаты Номинала). Пролонгация срока действия ЭПС не производится. После истечения срока действия, ЭПС погашается и блокируется без возможности его дальнейшего использования, денежные средства, оставшиеся на Балансе ЭПС, Приобретателю (Держателю) не возвращаются.

5.14. Срок действия ЭПС и Баланс ЭПС возможно проверить при оплате Услуг, оказываемых на Локации, а также на сайте https://gift.warpoint.ru, нажав на кнопку «Проверить баланс».

6. ОТКАЗ В ПРИОБРЕТЕНИИ УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

6.1. Исполнитель вправе отказать Предъявителю подарочного сертификата в оплате Услуги с использованием Подарочного сертификата, в случае если:

6.1.1. Предъявитель подарочного сертификата предъявил иной документ, содержащий признаки подделки Подарочного сертификата;

6.1.2. Предъявитель подарочного сертификата предъявил для реализации Подарочный сертификат с истекшим сроком действия;

6.1.3. Предъявитель подарочного сертификата предъявил Подарочный сертификат, поврежденный до степени невозможности прочтения его номера, номинала и знаков защиты;

6.1.4. Предъявитель подарочного сертификата предъявил только кассовый чек, подтверждающий приобретение Подарочного сертификата без предъявления самого Подарочного сертификата (за исключением ЭПС)**;**

6.1.5. Предъявитель подарочного сертификата предоставил фотографию Подарочного сертификата (за исключением ЭПС) без его фактического предъявления.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. На Баланс подарочного сертификата проценты не начисляются, п. 1. ст. 317.1. ГК РФ применению не подлежит. Сумма оплаты Услуги не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ).

7.2. На приобретение Подарочного сертификата не распространяются скидки и промокоды.

7.3. Подарочный сертификат не может быть использован для приобретения другого Подарочного сертификата.

7.4. Продавец подарочных сертификатов и/или Исполнитель не гарантирует наличия Услуги равной стоимости Подарочного сертификата.

7.5. Продавец подарочных сертификатов и/или Исполнитель не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Приобретателя и/или Держателя подарочного сертификата, связанные с их использованием, в том числе не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочного сертификата третьими лицами, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения личности Приобретателя и/или Держателя подарочного сертификата. Всю ответственность в случае утраты или неправомерного доступа третьих лиц к информации об уникальном коде Подарочного сертификата Приобретатель и/или Держатель принимает на себя.

7.6. Оплата физическими лицами Подарочных сертификатов, а также оплата Услуг с использованием Подарочных сертификатов регулируются нормами Закона "О защите прав потребителей", а оплата Подарочных сертификатов является авансом будущей оплаты Услуг.

7.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, и невозможности реализации, в связи с этим Подарочного сертификата, Продавец подарочных сертификатов и Исполнитель освобождаются от ответственности.

7.8. Приобретатель предоставляет Продавцу подарочных сертификатов согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и других предоставленных Приобретателем данных), необходимых Продавцу подарочных сертификатов для

целей подтверждения ознакомления Приобретателя с Правилами, либо для направления Приобретателю Подарочного сертификата. В случае если по поручению Приобретателя Продавец подарочных сертификатов направляет Подарочный сертификат непосредственно Держателю, Приобретатель гарантирует, что получил у Держателя согласие на обработку персональных данных Держателя и передачу их Продавцу, а также обязуется предоставить Продавцу подтверждение получения такого согласия.